

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（二）

第七講

行政院

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

行政院

-- 國家最高行政機關

湯德宗
憲法有聲書

目 次

壹、行政院之定位

一、國家最高行政機關 (§53)

Q 何謂「最高」行政機關？

Q 何謂「行政」？

Q 何謂「行政機關」？

行政程序法 (99/02/03) §2-II；中央行政機關組織基準法 §3

• 由「實質」最高，到「名義」最高

「五權分治、平等相維」的內涵改變，由以行政 ↔ 立法為軸心的弱勢內閣制，變為以總統 ↔ 立法為軸心的弱勢總統制（受總統指揮之最高行政機關）

1. 行政院 v. 立法院

1.1 行政院對立法院「負責」 §57 (→ 增修 §3-II)

1.1.1 院長就任：須經同意 §55-I (→ 增修 §3-I)

1.1.2 在任：報告並備詢 §57-(1) (→ 增修 §3-II-(1))

釋字 387 & 461 (民意政治及責任政治) →

釋字 520 (行政院對立法院負責之憲法意旨 & 尊重立法院對國家重要事項之參與決策權)

1.1.3 總辭 (時機與方式)

準不信任案 §57-(2) (→ 增修 §3-II-(3)，十日內
辭職並得同時呈請總統解散立法院)，釋字 520 準
信任案 §57-(3) (→ 增修 §3-II-(2)，僅須接受，
無庸辭職)

釋字 387, 釋字 419 [2]

1.2 法律保留 v. 命令保留 (行政、立法兩權劃分)

1.2.1 重要事項概須以法律規定

§58-II (提案)；中央法規標準法 §5

Cf. 法國憲法(1958) §34 (列舉式立法權) v.
§37 (其餘概屬命令範疇)

1.2.2 國家機關組織「法律保留」原則之鬆動 政府組
織再造 (增修 §3-III & IV)

中央行政機關組織基準法 (99/02/03) §4

2. 行政院 v. 總統

2.1 總統「提名」權

2.1.1 此一提名有裁量空間？

Cf. 法國自 1886 以來之「憲政慣例」

Cf. 德國 GG §63-I (聯邦總理由聯邦眾議院基於聯邦
總統之推薦，不經辯論選舉之)

Ω 總統「提名」亦有兩種？

「禮貌性」與「義務性」提名

2.1.2 總統得將行政院長「免職」？

本文 (無規定, Why?) →

增修 §2-II (無須副署, 意謂?)

2.2 「副署」 (§37)

立意：使總統幾無從與聞日常行政！

影響；總統何以多欲身兼黨主席！

2.3 覆議「核可」權

2.3.1 總統如不核可，行政院長須率閣員總辭

Q 行政院長總辭時，得併呈請解散立法院？

Ω 本文（無明文，應解為不可，以免破壞憲法結構）→

增修 §3-II-(2)（亦無明文，惟因不符增修 §3-II-(3) 被動解散規定，亦應解為不可）

2.3.2 總統如予核可→覆議→接受（增修§ 3-II-(2)）或辭職（增修§3-II-(3)）

Q 辭職時得併呈請解散立法院？

Q 此時應「總辭」或「個辭」？

2.4 總統「實質」指揮行政（1997 四次增修～ §§3-I, 2-II）

- 總統制不以總統「直接」統領行政為必要

Q 如上增改，符合「聖君賢相」之憧憬？

Q 現制下，總統與行政院長存在多種分工模式？

2.5 國家安全方針決定權

- 由「動員戡亂大政方針」（臨時條款第四項）到「國家安全大政方針」（增修 §2-IV）

Q 何以並未「回歸憲法（本文）」？其與總統直選有關？

2.5.1 彈性行政分工

國家安全會議組織法（92/06/25）

新增 §2-II（「國家安全係指國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項」）

Q 食安風暴屬「國家重大變故」？

2.5.2 國安會性質

國安會組織法 §2-I (「國家安全會議，為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關」)

2.5.3 國家機密特權

釋字 627：「總統依憲法及憲法增修條文所賦予之行政權範圍內，就有關國家安全、國防及外交之資訊，認為其公開可能影響國家安全與國家利益而應屬國家機密者，有決定不予公開之權力，此為總統之國家機密特權」)

Q 就「其他」行政事務，總統不具國家機密特權？

Q 行政院長就「其餘」行政事務，亦有國家機密特權？

貳、行政院之組織 (§§54, 55, 56, 61)

一、主要成員

Q 行政院主要成員？

1. 院長 (增修 §3-I；釋字 419 [1])

行政院組織法 (69/06/29) §7-I→

行政院組織法 (99/02/03 公布，101/01/01 施行) §10-I

2. 副院長 (§§56, 55-II→ 增修 §3-I)

行政院組織法 (69/06/29) §7-II→

行政院組織法 (99/02/03 公布，101/01/01 施行) §10-II

3. 各部會首長 (§56)

3.1 行政院組織法 (69/06/29)

「八部二會」 (§3) +

主計處、新聞局 (§5) +

衛生署、環保署等 17 個其他部會 (§6) +
依其他法律設置之 7 個部會 (含依中央銀行法 (§1) 設立之中央銀行) +
人事行政局(依 1966 & 1972 臨時條款 §5; 1991 一次增修 § 9-II 設立),
計 37 個部會

3.2 政府組織再造 (增修 §3-III & IV)

3.2.1 行政院組織法 (69/06/29) §§6, 14 v.

中央法規標準法 §5-I-(3)

3.2.2 中央行政機關組織基準法 (93/06/23)

§3 (定義)

§4 (適度鬆綁) Cf. 行政院組織法 (69/06/29) §6

§6 (正名)

§23 (內部單位分類)

§§29, 31, 32 (行政院 = 13 部 + 4 委員會 + 5 獨立機關)

→ 中央行政機關組織基準法 (99/02/03)

§§ 29-II, 31-III, 32-II (行政院組織 = 14 部 + 8 委員會 + 3 獨立機關)

3.2.3 行政院組織法 (99/02/03 公布, 101/01/01 施行)

14 部 (§3) + 8 會 (§4) + 主計總處、人事行政總處 (§6) + 中央銀行 (§7) + 故宮博物院 (§8) + 3 獨立機關 (§9) = 29 個部會

3.2.4 中央政府機關總員額法 (99/02/03) §4-I

4. 政務委員(minister without portfolio) (§56)

4.1 行政院組織法(69/06/29) [舊法] §4-II (5~7 人) →

行政院組織法(99/02/03) [新法] §5-I (7~9 人)

4.2 職司：政策及法案審查；專案主持；各部會聯繫協調；院長交辦事項等。

Q 區分內閣「集體責任」與部會首長「個別責任」？

Q 憲法 §56 何以僅規定「任命」，未規定「免職」？

二、行政院幕僚

1. 秘書長、副秘書長（舊法 §9）→

秘書長 1 人、副秘書長 2 人（新法 §12-I）

Q 秘書長兼任政務委員與否有無不同？

2. 秘書處（舊法 §10 → 刪除（新法 §13）

3. 其他（舊法 §13 → 新法 §14）

三、行政院會議（§58）

1. 成員

出席：§58-I

列席：行政院會議議事規則（70/05/18）§14

2. 功能

重要政策、法案、各部會共同關係事項之審議（§58-II, §63）

3. 決議

行政院會議議事規則（70/05/18）§5；

行政院會議議事規則（100/12/26）§5

參、行政院及其所屬機關（行政官僚體系）

一、行政一體原則

1. 濫觴：釋字 613 理由書 [2]

2. 目的：為體現「責任政治」

3. 表徵

3.1 預算（概算審核）

3.2 人事（任免決定）

3.3 決策（指揮監督）

- 個案指示
- 個案糾正（訴願制度）
- 通案指示

二、獨立行政機關的組織合憲性（釋字 613）

1. 背景事實

系爭規定：國家通訊傳播委員會組織法（94/11/09）§4

Q 立法院可否如此（「實質上幾近完全」）「剝奪」行政院長（實亦總統）對 NCC 委員的人事決定權？→
（釋字 613 之後）97/01/09 立院修正前揭組織條例
§4-III：「本會委員由行政院院長提名，經立法院同意後任命之」

2. 多數意見（解釋文及解釋理由書）

2.1 獨立行政機關(independent regulatory agency)

- 定義：中央行政機關組織基準法(99/02/03) §§3-(2), 21
- 立意：個案獨立、專業合議

2.2 「獨立」行政機關與「行政一體」原則

2.2.1 人事獨立？

立法院就行政院對所屬機關人事決定權所為之制衡有其界限（釋字 613）

Q 須「不絕如縷」、「藕斷絲連」？行政院對所屬通傳會之委員人事幾無決定權，違反「權力分立」原則

Q 違反「權力分立」原則，係因立法院「實質剝奪」行政院長之人事決定權？抑或立法院「逕行取而代之」（逕自決定其委員人事）？

Q 系爭規定如何「實質剝奪」行政院之人事決定權？

Q 倘規定由其他三院分別「提名」，再由立法院「同意」，即非屬「實質上剝奪殆盡」？

Q 系爭規定如何違反「責任政治」？

2.2.2 訴願管轄

Q 獨立行政機關之個案決定可不受上級機關之訴願管轄？

Cf. 最高行 97 年 12 月份第 3 次庭長法官聯席會議：人民不服通傳會作成之行政處分提起訴願時，因通傳會組織法及其他法規就其訴願管轄並無特別規定，而通傳會係行政院所屬之行政機關，其層級相當於部會等之二級機關，故應依訴願法第 4 條第 7 款規定，由行政院管轄之。

2.2.3 預算獨立？

Q 獨立行政機關之於行政院，與「五權分治、平等相維」之五院，有無不同？

三、釋字 645（行政院公投審議委員會之組織）

Q 本件系爭規定與釋字 613 之系爭規定有無不同？

Q 行政院公投審議委員會並非「獨立行政機關」，行政院對其人事之決定權亦應有別？立法院得為制衡之空間較大？

肆、預算與決算 (§§59, 60)

一、預算

1. 提出 (§59)
2. 立院審查 (§70；釋字 264, 391, 520)
3. 執行 (§57-(3)；增修 §3-II-(3)；釋字 520)

二、決算

1. 提出 (§60)
2. 監察院審計 (§§104, 105；釋字 357)

【學思策問】

Q 現制下，總統與行政院長間的理想分工為何？

Q 相較於典型總統制，我國「修正式總統制」有何優、缺點？

【進階閱讀】

湯德宗，〈三權憲法、四權政府與立法否決權 -- 美國聯邦最高法院 *INS v. Chadha* 案評釋〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論·卷一》，頁 323～393（2014 年，增訂四版）。

J.P.A. Gruijters, *The Case for a Directly Elected Prime Minister in the Netherlands*, in *PARLIAMENTARY VERSUS PRESIDENTIAL GOVERNMENT* (Arend Lijphart ed.) 191~193 (1995).